

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6487/2531

ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด  
นางสาว มณฑนา วงศ์ศิริโรจน์ ๒ กับ  
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 156

ผู้ที่จะฟ้องอุทธรณ์อย่างคนอนาถจะต้องสาบานตัวด้วยตนเองจะมอบให้ผู้อื่น  
สาบานตัวแทนไม่ได้ เพราะการสาบานเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่จะต้องกระทำด้วยตนเอง  
การที่ ส. ผู้รับมอบอำนาจสาบานตัวให้คำชี้แจงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แทนจำเลยทั้ง  
สามจึงเป็นการไม่ชอบ

---

กรณีสืบเนื่องมาจาก ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสามรับผิดชอบหนี้ให้แก่โจทก์  
จำเลยทั้งสามอุทธรณ์อย่างคนอนาถ โดยผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยทั้งสามสาบาน  
ตัวให้คำชี้แจงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศาลชั้นต้นซึ่งคำร้องว่า การสาบานตัวเป็นเรื่อง  
เฉพาะตัวของจำเลยผู้รับมอบอำนาจไม่อาจกระทำได้ ไม่รับคำร้อง จำเลยทั้งสาม  
อุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงปรากฏว่า จำเลยทั้งสามมอบอำนาจให้นายสุร  
ยุทธ โคตรระวีระ ดำเนินการต่อสู้คดีแทนเมื่อศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาแล้ว นายสุร  
ยุทธผู้รับมอบอำนาจและทนายความของจำเลยทั้งสามได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อมานายสุร

ยุทธผู้รับมอบอำนาจได้ยื่นคำร้องขอดำเนินอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์โดยนายสุรยุทธผู้รับมอบอำนาจเข้าสาบานตัวชี้แจงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า จำเลยทั้งสามเป็น คนยากจนไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ พิจารณาแล้ว ปัญหาข้อแรกที่ต้องวินิจฉัยมีว่า ในกรณีที่จำเลยทั้งสามขอฟ้องอุทธรณ์อย่างคนอนาถา ผู้รับมอบอำนาจเข้าสาบานตัวให้คำชี้แจงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แทนจำเลยทั้งสามผู้มอบอำนาจได้หรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 วรรคแรก นั้น ผู้ที่จะฟ้องอุทธรณ์อย่างคนอนาถาจะต้องสาบานตัวด้วยตนเองจะมอบให้ผู้อื่นสาบานตัวแทนไม่ได้เพราะการสาบานเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่จะต้องกระทำด้วยตนเอง ฉะนั้นการที่นายสุรยุทธผู้รับมอบอำนาจสาบานตัวให้คำชี้แจงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แทนจำเลยทั้งสามจึงเป็นการไม่ชอบ"

พิพากษายืน หากจำเลยยังติดใจอุทธรณ์ให้นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมมาวางภายในเวลา 15 วัน นับจากวันทราบคำพิพากษาศาลฎีกา

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |